

Chères étudiantes et chers étudiants bonjour,

Le programme du cours « HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION JURIDIQUE DE L'ETAT » couvre deux millénaires depuis les origines antiques, jusqu'à la chute de la IVème République (1958). Il nous conduira à parler de la Gaule romaine, du royaume franc, du royaume de France et des régimes qui ont suivi la révolution de 1789...

En voici par avance le plan détaillé, afin de vous y retrouver :

Leçon préliminaire

I - L'Etat, création historique

II - L'histoire, clé de compréhension de la diversité des formes d'Etat

PREMIERE PARTIE : L'ARRIERE-PLAN ANCIEN

SOUS-PARTIE 1 - LE SOUBASSEMENT ANTIQUE, MEDIEVAL ET MODERNE

CHAPITRE 1 : L'INVENTION ROMAINE DE L'ETAT

Section 1 - L'Etat, réalité politique.

Section 2 - L'Etat, construction administrative hiérarchisée et pyramidale

Section 3 - L'Etat, fabrique des rêves

CHAPITRE 2 - L'INTERMEDE MEDIEVAL D'UN ORDRE POLITIQUE A-ETATIQUE

*SECTION 1 - L'EFFONDREMENT DE L'ETAT
CONSÉCUTIF AUX GRANDES MIGRATIONS ET À
L'ÉTABLISSEMENT DES GERMAINS EN GAULE
(IV^e-V^e SIÈCLES)*

*SECTION 2 -LES ROYAUTÉS FRANQUES ET
L'IMPOSSIBLE RESTAURATION ÉTATIQUE (V^e-X^e)*

SIÈCLE)

Section 3 - L'émiettement seigneurial et féodal (X^e-XIII^e siècles)

CHAPITRE 3 - L'ANCIEN REGIME MONARCHIQUE

SOUS-CHAPITRE 1 - LA CONCENTRATION ROYALE DES POUVOIRS

*SECTION 1 - LES FONDEMENTS DE L'AUTORITÉ
ROYALE*

SECTION 2 - LE CONTENU DE L'AUTORITÉ ROYALE

*SECTION 3 - LES LIMITES DIRECTES À L'AUTORITÉ
ROYALE: LES LOIS FONDAMENTALES*

Sous-chapitre 2 -Les corps, états, ordres subordonnés mais autonomes.

Section 1. Les privilèges accordés aux corps et
communautés

Section 2. Les organes modérateurs de la monarchie

SOUS-PARTIE 2 - L'EMPREINTE DE LA REVOLUTION ET DES REGIMES QUI L'ONT SUIVIE

TITRE 1 - LA FRANCE EN REVOLUTION (1789-1815)

CHAPITRE 1 - LA RÉVOLUTION : UN NOUVEL ORDRE IDÉOLOGIQUE ET JURIDIQUE

SECTION 1- LA RUPTURE RÉVOLUTIONNAIRE

SECTION 2- L'HÉRITAGE POLITIQUE ET JURIDIQUE

DE LA RÉVOLUTION

**CHAPITRE 2 - LE CONSULAT ET L'EMPIRE
(1799-1815) - UN NOUVEAU CORPUS JURIDIQUE**

*SECTION 1 - L'APPORT DU NOUVEAU RÉGIME À
L'ORDRE JURIDIQUE PRIVÉ ET PÉNAL : LES CINQ
CODES NAPOLEONIENS*

*SECTION 2 - L'APPORT DURABLE DU SYSTÈME
NAPOLEONIEN
À L'ORDRE ADMINISTRATIF*

Section 3 - Un bilan en demi-teinte

**TITRE 2 : LA FRANCE EN QUÊTE D'UN NOUVEAU
RÉGIME (1815-1870)**

**CHAPITRE 1 - LA MONARCHIE NOUVELLE
(1815-1848)**

Section 1 - La solution légitimiste : la monarchie
limitée (juillet 1815- juillet 1830)

*§ 1 - LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE CHARTE
D'ALLURE CONSERVATRICE NULLEMENT FERMÉE
À TOUTES LES IDÉES NOUVELLES*

*§ 2 - LA VIE POLITIQUE. UN INVARIANT : LE
POIDS DU ROI. UNE VARIABLE : L'HABILETÉ DE
LOUIS XVIII ET LA MALADRESSE DE CHARLES X.*

*SECTION 2 - LA SOLUTION ORLÉANISTE : LA
MONARCHIE MIXTE (JUILLET 1830-FÉVRIER
1848)*

*§. 1 - LE CADRE INSTITUTIONNEL : UN TEXTE
QUI SE PRÉSENTE COMME UNE RÉVISION DE
LA CHARTE PRÉCÉDENTE, SUSCEPTIBLE DE*

LECTURES TRÈS DIVERSES

§. 2 - UNE VIE POLITIQUE DÉCEVANTE, QUI A CONSOMME L'ÉCHEC DÉFINITIF DE LA MONARCHIE EN FRANCE, MAIS CONTRIBUE À ENRACINER LE PARLEMENTARISME

CHAPITRE 2 - DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE AU NOUVEL EMPIRE (1848-1870)

SECTION 1 - LA SOLUTION RADICALE: LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET REPRÉSENTATIVE (1848-1851)

§1 - LE CADRE INSTITUTIONNEL : UNE REFONDATION RÉPUBLICAINE NÉE DANS UN CLIMAT D'UNANIMITÉ NATIONALE

§ 2 - UNE VIE POLITIQUE HYPOTHÉQUÉE PAR DES CONTRADICTIONS INSURMONTABLES

Section 2 - La solution césarienne : l'Empire restauré (1852-1870)

§1 - UN CADRE INSTITUTIONNEL QUI S'EST REMODELÉ AU FIL DES ANS

§ 2 - L'ÉVOLUTION DE LA VIE POLITIQUE ET LA STABILISATION DU NOUVEAU RÉGIME, VICTIME DE SA POLITIQUE INTERNATIONALE

SECONDE PARTIE - LA FRANCE ET LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE, REPRÉSENTATIVE ET PARLEMENTAIRE (1870-1958)...

Sous-partie préliminaire - L'ENRACINEMENT DU NOUVEAU RÉGIME ET LES RAISONS DE LA STABILISATION POLITIQUE OPÉRÉE PAR LA NOUVELLE REPUBLIQUE (1870 - 1879)

CHAPITRE 1 - LES FACTEURS POLITIQUES

Section 1 - Les causes extérieures à l'action des républicains

Paragraphe 1 - Le discrédit du régime impérial

Paragraphe 2 - Les divisions des monarchistes

Section 2 - Les causes relevant de la politique républicaine

Paragraphe 1 - La rupture entre les républicains et le socialisme (1870-1871)

Paragraphe 2 - Le compromis entre les républicains et les conservateurs (1871-1875)

CHAPITRE 2 - LES FACTEURS SOCIAUX

Section 1 - L'assainissement de la situation économique et financière

Section 2 - L'adéquation du nouveau régime aux réalités sociales de l'époque

SOUS-PARTIE 1 - LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE, REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE CLASSIQUE: LE REGIME DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1875

CHAPITRE 1 - Le cadre institutionnel de la III^e République

Section 1 - La gestation particulière des lois constitutionnelles de 1871

Paragraphe 1 - Un contenu limité aux grands rouages constitutionnels

Paragraphe 2 - Les matières absentes des lois constitutionnelles

Section 2 - Les grandes lois républicaines de 1881 à 1905.

CHAPITRE 2 - Une vie politique certes mouvementée, mais dont les vicissitudes aboutirent jusqu'en 1914 au renforcement du régime

Section 1 - La consolidation du régime (1879-1914)

Paragraphe 1 - La république « opportuniste » (1879-1898)

Paragraphe 2 - La république « radicale » (1898-1914)

Section 2 - La remise en cause et l'effondrement du régime (1914-1944)

Paragraphe 1 - Le temps des désillusions (1919-1940)

I - Le parlementarisme en veilleuse (1914-1919)

A - Une guerre ouverte par une dictature militaire

de fait avec Joffre.

B - Une guerre terminée par la dictature de fait de Clemenceau (novembre 1917-novembre 1918)

II- Le parlementarisme contesté (1919-1939)

A - Du Bloc national à l'Union nationale (1919-1932) Sous-paragraphe

B - Du second Cartel (1932-1934) à la seconde Union Nationale (1939-1940)

Paragraphe 2 - Vichy et le temps de la réaction (1940-1944)

I - Le cadre institutionnel

II - Une vie politique multipolaire

A - La dictature du maréchal Pétain et l'émergence du Mouvement de la France libre (1940-42)

B - La dictature de Pierre Laval et le développement du Mouvement de la France libre (1942-1944)

SOUS-PARTIE 2 - LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE, REPRESENTATIVE ET PARLEMENTAIRE REFORMEE : LA IV^e REPUBLIQUE (1945-1958)

CHAPITRE 1 - LE CADRE INSTITUTIONNEL

Section 1 - Le projet avorté du 19 avril 1946

Section 2 - La constitution du 27 octobre 1946

CHAPITRE 2 - Une vie politique dominée par un consensus politique en voie de rétraction croissante (1946-1958)

Section 1 - Le tripartisme fondateur

Section 2 - La marche à l'abîme avec la décolonisation et les tensions générées par la question algérienne.

CONCLUSION - LE « BOIS VERT » DE L'HERITAGE

I - La référence à un Etat fort dans l'ordre politique

II - La vigueur persistante des monopoles et des corporatismes dans l'ordre économique et social

III - La nécessité d'un Etat régulateur en matière religieuse et culturelle

Si vous avez fait le choix de ne pas venir à la Faculté, vous devez savoir que vous pouvez aborder cette matière avec les ouvrages d'histoire du droit qui existent sur le marché (chez Dalloz, Gualino, aux PUF, etc...), dès lors qu'ils couvrent bien la même séquence chronologique. En effet la majorité des manuels s'arrêtent en 1789 ou débutent en 1789 : il faut donc être attentif à ce point. Ou consulter deux ouvrages différents pour avant/après 1789

Pour le premier grand volet du cours vous pouvez recourir à ces ouvrages forts bien conçus, notamment : les trois « classiques » :

Fr.OLIVIER-MARTIN, "Histoire du droit français", Domat-Montchrestien ,
Paris, 1948 ou rééd. C.N.R.S., Paris, 1984 (763 pages).
A.DUMAS, "Histoire du droit français", La Pensée Universitaire,
Aix-en-Provence, 1948 (343 pages).
J.ELLUL, "Histoire des institutions", t. 2 : Institutions françaises du
Moyen-Âge à 1789 (557 p.), t. 3 : Le Moyen-Âge (362 p.), t. 4 : Du XVI^e
au XVIII^es. (284 p.), Paris, P.U.F., 1969.

...ou les manuels des maîtres parisiens :

Ph.SUEUR, "Histoire du droit public français (XV^e-XVIII^e siècles)", P.U.F.,
collection *Thémis*, Paris, 2 volumes : 1/ La constitution monarchique (440
pages) et 2/ Affirmation et crise de l'Etat sous l'Ancien Régime (601 p.)
4^{ème} édition.
J.-L.HAROUEL, J.BARBEY, E.BOURNAZEL, J.THIBAUT-PAYEN,
"Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution", P.U.F.,
collection *Droit fondamental*, Paris, 11^{ème} édition 2005

Pour la période ouverte par la Révolution de 1789, il est impossible de ne pas mentionner deux classiques et la récente réédition du manuel de mon Collègue M. Morabito de l'IEP de Paris:

J.-J.CHEVALLIER, "Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours", Dalloz.

G.ANTONETTI, "Histoire contemporaine, politique et sociale", P.U.F.,

M. MORABITO, « Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours », Domat-LGDJ, 16^{ème} édition, 2020. Cet ouvrage comprend quatre parties :

- la formation des traditions constitutionnelles françaises (1789-1848)
- vers une synthèse constitutionnelle (1848-1879)
- l'impossible réforme de l'État (1879-1958)
- la Ve République : une synthèse inédite (de 1958 à nos jours).

Evidemment vous pouvez aussi utiliser mon propre manuel qui correspond exactement au cours que je dispense. Il a été re-publié chez Lexisnexis en 2021. **Ce recours n'est pas obligatoire**, mais il me semble opportun pour celles et ceux qui souhaitent mettre toutes les atouts avec eux pour réussir l'examen dans cette matière. J'ai écrit des dizaines de livres, aussi vous devez éviter de vous tromper. Voici la couverture de l'ouvrage en question :

ANTOINE LECA

Histoire juridique de la construction de l'État

Des origines à 1958

2^e édition



Je vous souhaite une année marquée du sceau de la réussite.

Très cordialement vôtre,

Antoine Leca
Professeur agrégé des facultés de droit
Président du département d'histoire des institutions